

Защита от незаконной отправки на штурм

Раздел: База знаний

Цель: Алгоритм защиты от незаконной отправки на штурм после категории Г.

Алгоритм защиты военнослужащего от незаконной отправки на штурм ИНСТРУКЦИЯ: Как защитить военнослужащего от отправки на штурм после категории «Г» Ситуация, когда после окончания отпуска по болезни (категория годности «Г») военнослужащего не направляют на обязательную военно-врачебную комиссию (ВВК), а пытаются немедленно отправить на линию боевого соприкосновения (ЛБС), является грубым нарушением закона. Закон обязывает провести медицинское освидетельствование для определения новой категории годности после завершения лечения. Если командование игнорирует это правило, действовать необходимо экстренно и одновременно по двум направлениям: «снаружи» (силами родственников и юристов) и «изнутри» (силами самого бойца). Ниже приведен полный алгоритм по спасению жизни и восстановлению законного статуса военнослужащего. ШАГ 1. Превентивный удар (Если боец еще дома) Самая надежная защита — не возвращаться в расположение части, если здоровье не восстановилось, так как по прибытии риск отправки на штурм максимален. Что делать: Обратиться в государственную гражданскую или военную поликлинику по месту жительства и лечь в стационар либо открыть больничный лист. Закон (Постановление Правительства РФ № 1423 от 2024 года) разрешает военным лечиться в гражданских учреждениях во время отпуска. Легализация отсутствия: Обязательно каждые 3–5 дней направлять телеграммы и заказные письма с копиями медицинских справок в адрес командира части, военкомата и комендатуры с текстом: «Нахожусь на стационарном лечении в связи с ухудшением здоровья. Прибыть не могу, транспортировка опасна. Прошу продлить отпуск по болезни». Цель: Это создает непрерывный медицинский статус и формирует «железный щит» от возбуждения уголовного дела за самовольное оставление части (ст. 337 УК РФ). Инициация ВВК: Находясь дома, необходимо подать рапорт военному комиссару с требованием выдать направление на ВВК по месту жительства на основании Указаний замминистра обороны от 16 мая 2024 г.. ШАГ 2. Судебная блокировка (Если бойца уже забрали в часть) Если военнослужащий оказался в части и его готовят к отправке «за ленту», это самый быстрый и эффективный юридический инструмент, который заставляет систему остановиться. Что делать: Юрист или представитель по доверенности экстренно подают административный иск в гарнизонный военный суд (в порядке КАС РФ) на незаконное бездействие командира части (ненаправление на ВВК). Ключевой элемент: В иске обязательно заявляется ходатайство о применении мер предварительной защиты в виде запрета на перемещение военнослужащего из пункта постоянной дислокации в зону СВО. Как это работает на практике: Как только суд принимает иск к производству, он направляет официальный запрос командиру части с требованием предоставить документы (было ли ВВК, приказы и т.д.). Командир, чтобы избежать проблем с судом,

немедленно отменяет отправку в штурм и направляет бойца на ВВК. Также, суд выносит определение о применении мер предварительной защиты и требует от командира части возвращения в ППД воинской части. ШАГ 3. Надзорный удар и создание «бумажного следа» Командиры часто оправдывают свои действия тем, что боец «не обращался с рапортами» 13. Устные просьбы юридически не существуют. Что делать: Если сам боец не может подать рапорт, то родственники, либо доверенное лицо распечатывают рапорт о направлении на ВВК в связи с окончанием категории «Г» и ухудшением здоровья и подписывают

подписью военнослужащего. Как подать: Рапорт отправляется строго Почтой России ценным письмом с описью вложения на адрес воинской части. В описи должно быть четко указано: «Рапорт о направлении на ВВК». Жалоба: Параллельно подается жалоба в военную прокуратуру гарнизона на незаконные действия командования (отправка на боевое задание без медосвидетельствования). Даже если прокурорская проверка занимает время, сам факт ее начала часто заставляет командование «откатить» военнослужащего с позиций в тыл. ШАГ 4. Тактический выход (Если боец уже на линии боевого соприкосновения) Если юристы работают снаружи, боец должен помочь вытащить себя сам. Открыто отказываться от приказа нельзя — это грозит уголовным делом (ст. 332 или 339 УК РФ). Что делать: Военнослужащий должен обратиться к медику подразделения или командиру на месте исключительно с жалобами на острое физическое состояние, не терпящее отлагательств (острые боли, потеря сознания, отнимаются конечности, открылось кровотечение от старой раны). Логика: Он не должен качать права и требовать ВВК. Он просит экстренную медицинскую помощь (обезболивающее, капельницу). Командование не может игнорировать острые приступы и обязано эвакуировать бойца в тыловой медицинский батальон. Результат: Как только боец физически оказывается в медбате, обратно на штурм его вернуть не смогут, так как к этому моменту его статус уже «замораживается» поданным иском в суд и прокурорской проверкой. ОТВЕТЫ НА ТИПОВЫЕ «А ЕСЛИ...?» — А если командир угрожает физической расправой («обнулением») за жалобы и поданный суд? Действие: Родственникам, либо доверенному лицу необходимо срочно подать заявление в Военно-следственное управление (ВСО) и окружную военную прокуратуру об угрозе жизни и здоровью. В заявлении жестко требовать обеспечения мер государственной защиты — прикомандирования бойца к следственному отделу, комендатуре или перевода в другую часть на время проведения проверки. — А если местный медик на передовой посмотрел и сказал «ты годен, иди вой»? Действие: Мнение полевого медика не заменяет официального заключения ВВК. Боец должен продолжать фиксировать жалобы на острую боль, а юристы — ускорять работу суда. Также подается дополнительная жалоба начальнику госпиталя и в медицинское управление военного округа на неоказание медицинской помощи. — А если нет на руках ни одного медицинского документа? Действие: Не фантазировать. Первым делом родственники, либо доверенное лицо делают запросы в госпитали, где лечился боец, для получения дубликатов выписных эпикризов. Параллельно в часть почтой

отправляется рапорт с требованием провести административное расследование по факту полученных ранее травм. Без документов правовой защиты не существует.